

1500471-27.2020.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... (01 - autos nº 1500129-79.2021 - roubo majorado; 02 - autos nº 1500130-64.2021 - roubo majorado; 03 - autos nº 1500132-34.2021 - roubo majorado; 04 - autos nº 1500159-17.2021 - furto qualificado; 05 - autos nº 1500042-26.2021 - roubo; 06 - autos nº 1500493-22.2019 - furto qualificado; 07 - autos nº 1500631-86.2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500471-27.2020.8.26.0620

Réu:

DESCONHECIDOS e outro

Data da Audiência:

27/01/2022

Réu Preso

Aos 27 de janeiro de 2022, excepcionalmente no formato virtual, em razão da pandemia do Covid-19 e das restrições de acesso ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado, estavam presentes o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Fabrício Pereira de Oliveira; o(a) réu Diego Marcelino de Oliveira, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Liliane Regina Rodrigues Balazina OAB 314834/SP; a(s) vítima(s) Ralisson Leite Romolino. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O Ministério Público

ofereceu denúncia contra DIEGO MARCELIINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 17 de março de 2019, de madrugada, na Praça São Roque, nesta cidade e Comarca de Taquarituba, o acusado, agindo em concurso subjetivo com indivíduo não identificado, com prévia unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de violência contra Ralisson Leite Romolino, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) pertencentes a vítima. A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2021 (fl. 93/97). O réu foi citado (fl. 106) e apresentou defesa prévia (fls. 111/112). Durante audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as testemunhas de acusação, sendo o acusado interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, em contrapartida, pugna pela improcedência da ação e consequente absolvição do réu. É o relatório. A materialidade do crime contra o patrimônio restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo registro de ocorrência (fls. 05/08), pelo relatório de investigação (fls. 11/12), pelo auto de reconhecimento (fls. 14), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria é certa. A vítima Ralisson Leite Romolino relatou que estava com a esposa na praça São Roque, onde comeram lanche e foi até o banheiro masculino da praça e a esposa estava do outro lado, no banheiro feminino. Disse que estava dentro do banheiro, urinando, quando dois homens entraram no banheiro, sendo que um deles de um golpe de 'mata leão' pelas costas do declarante e colocou uma faca na barriga do declarante o outro desferiu dois golpes com uma pedra na cabeça do declarante. O ladrão que portava a pedra tirou a carteira que o declarante trazia no bolso da calça e pegou todo o dinheiro, sendo R\$ 580,00 e jogou carteira no banheiro. A luz do banheiro estava apagada e estava bastante escuro, mas o declarante conseguiu ver o boné do ladrão que portava a faca e o ladrão que portava a pedra estava com a cabeça coberta pela toca da blusa e deu para ver somente o 'meio do rosto, parte do nariz e barba'. Conseguiu reconhecer o réu em razão do boné, chinelo e camiseta. Que sua camiseta chegou a rasgar. Que o boné era meio azul, com uma bandeira de país. Que os agentes eram mais altos que ele. Que na delegacia falou com o escrivão e que não se sentiu pressionado a fazer o reconhecimento, que lhe mostraram várias fotos de várias pessoas diferentes. Confirmou o reconhecimento em juízo. A testemunha Pedro Gumerindo Rodrigues, Policial Civil, em juízo, relatou que houve outra ocorrência similar no banheiro público da praça São Roque. Disse que a vítima reconheceu o acusado, inclusive o boné que o acusado havia usado no outro fato era o mesmo, sendo apontado pela vítima. Relatou que a vítima afirmou que eram duas pessoas que abordaram ele no banheiro, sendo um com uma faca e outra com uma pedra. Disse que um deles deu uma gravata e o outro acertou uma pedrada. O réu Diego Marcelino de Oliveira relatou que é inocente. O conjunto probatório é contundente no sentido de que o acusado, juntamente com pessoa desconhecida, abordou a vítima no banheiro da Praça São Roque e, mediante violência, subtraiu a quantia de R\$ 580,00, em dinheiro. Há de se destacar os depoimentos da vítima e do policial civil, que participaram da investigação policial e esclareceram a autoria do delito. Os depoimentos dos agentes estatais possuem relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, as declarações foram coerentes e harmônicas com as demais provas, merecendo credibilidade deste juízo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRADO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em

11/03/2014, DJe 27/03/2014). O conjunto probatório é robusto, tendo em vista que a vítima, ainda, reconheceu o boné usado pelo acusado no dia dos fatos. Diante do contexto probatório, imperiosa a condenação pelo delito de roubo, assim ainda quanto à majorante de concurso de agentes, vez que a vítima narrou, em sede policial, depoimento corroborado pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, que foi abordado por dois indivíduos. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo à dosagem da pena, conforme o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, já que possui péssimos antecedentes (01 - autos nº 0000970-71.2009 - estelionato; 02 - autos nº 0001175-03.2009 - furto qualificado tentado; e 03 - autos nº 0001901-40.2010 - furto qualificado tentado). Ademais, o acusado responde a diversos outros processos (01 - autos nº 1500129-79.2021 - roubo majorado; 02 - autos nº 1500130-64.2021 - roubo majorado; 03 - autos nº 1500132-34.2021 - roubo majorado; 04 - autos nº 1500159-17.2021 - furto qualificado; 05 - autos nº 1500042-26.2021 - roubo; 06 - autos nº 1500493-22.2019 - furto qualificado; 07 - autos nº 1500631-86.2019 - roubo majorado), que denotam sua personalidade voltada à prática de crimes. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão, além de 15 dias-multa. Na segunda fase, presente, a agravante da reincidência, por outros cinco feitos, (01 - autos nº 0000044-90.2009 - furto qualificado; 02 - autos nº 0002031-35.2007 - estelionato; 03 - autos nº 0002147-36.2010 - furto qualificado; 04 - autos 0002272-04.2010 - roubo; e 05 - autos nº 1500170-58.2019 - ameaça). Sendo assim, agravo a pena, totalizando o montante de 07 anos e 06 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 no patamar final de 10 anos de reclusão, além de 24 dias-multa. Não havendo provas sobre condição sócio econômica do acusado, é fixada a pena de multa no mínimo legal. Com a faculdade do art. 33, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, ante os péssimos antecedentes, bem como pela multirreincidência. Ausentes os requisitos legais, dado o fato do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos, ainda mais, por se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente. Pelos mesmos motivos, inviável a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal. Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR DIEGO MARCELINO

DE OLIVEIRA, qualificado nos autos a pena de 10 anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, bem como ao pagamento de 24 dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória. Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado nas prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) para reparação dos danos causados à vítima, valor do qual se locupletou. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de

honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.